

■ 국제항공 탄소 배출량 관리에 관한 법률 시행령 [별표 2]
검증기관의 지정취소 등 행정처분 기준(제6조제1항 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준을 따른다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 라. 처분권자는 다음의 사유를 고려하여 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 제2호의 개별기준에 따른 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 감경할 수 있고, 지정취소(법 제7조제3항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 따른 지정취소는 제외한다)인 경우에는 1개월 이상 3개월 이하의 업무정지처분으로 감경할 수 있다.
- 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 법 위반상태를 해소한 경우
 - 3) 그 밖에 위반행위의 동기·내용·횟수 및 위반 정도 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	처분기준			
		1차	2차	3차	4차 이상
가. 거짓이나 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제7조 제3항제1호	지정취소			
나. 폐업 및 해산 등의 사유로 더 이상 존립하지 않는 경우	법 제7조 제3항제2호	지정취소			
다. 고의 또는 중대한 과실로 검증업무를 부실하게 수행한 경우	법 제7조 제3항제3호	지정취소			

라. 법 제7조제2항에 따른 업무 기준을 준수하지 않은 경우 1) 별표 1 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 업무 기준을 준수하지 않은 경우 2) 별표 1 제4호부터 제10호까지의 규정에 따른 업무 기준을 준수하지 않은 경우 3) 별표 1 제11호의 규정에 따른 업무 기준을 준수하지 않은 경우 가) 업무정지 명령을 위반한 경우 나) 시정명령을 위반한 경우 4) 별표 1 제12호에 따른 업무 기준을 준수하지 않은 경우	법 제7조 제3항제4호	지정취소			
		업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소	
		지정취소			
		업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소	
		시정명령	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
마. 이 법(라목에 해당하는 경우는 제외한다) 또는 다른 법률을 위반한 경우	법 제7조 제3항제4호	시정명령	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
바. 법 제7조제1항에 따른 지정 기준을 갖추지 못하게 된 경우	법 제7조 제3항제5호	지정취소			